

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 972

INFORME POSITIVO

28 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 972, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 972 (en adelante, P. del S. 972), tiene como propósito “enmendar la Regla 182 de la Ley Núm. 87 de 26 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Reglas de Procedimiento Criminal de 1963”, a los fines de aclarar que el tiempo que una persona hubiere permanecido privada de su libertad por arresto domiciliario o cualquier otros mecanismos no se descontará del término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad, cuando se trate de delitos graves que envuelvan actos de violencia; y para otros fines relacionados”.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. del S. 972 propone enmendar la Regla 182 de Procedimiento Criminal,¹ para aclarar que no se descontará de la pena impuesta en la sentencia, aquel tiempo que un acusado permaneció en “arresto domiciliario”, o bajo cualquier otro mecanismo de restricción antes de ser sentenciado, cuando el delito imputado haya envuelto actos de violencia. Aunque la medida hace referencia a “otros mecanismos”, presumimos que dicho lenguaje excluye la reclusión en una institución correccional

¹ 34 LPRA Ap. II.

(cárcel), y solo se refiere a mecanismos similares al “arresto domiciliario”, previo a que la persona sea sentenciada.

Como justificación para la enmienda propuesta, en la *Exposición de Motivos* del P. del S. 972 se indica que existen cierto tipos de conductas y actos violentos —como, por ejemplo, el maltrato y la violencia doméstica— que dificultan la convivencia pacífica y armoniosa. Así las cosas, la medida sostiene que la persona que lleva a cabo ese tipo de conducta antisocial no puede beneficiarse de una reducción en su pena, mediante el descuento de aquel tiempo que permaneció en “arresto domiciliario”, previo a la sentencia.

Siendo esta la enmienda propuesta, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico estima necesario realizar un análisis jurídico exhaustivo del derecho aplicable sobre conceptos como la “detención preventiva”, el “arresto domiciliario” y la “fianza”, a los fines de evaluar la viabilidad del P. del S. 972. *Veamos*.

Como es sabido, la Constitución de Puerto Rico dispone que “la detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses”.² Según el Tribunal Supremo, este concepto “se refiere al período anterior al juicio en el cual el acusado se encuentra detenido preventivamente (sumariado), por razón de no haber prestado la fianza, y en espera de que se le celebre el correspondiente proceso criminal”.³ El propósito de esta protección constitucional es “impedir la encarcelación prolongada de quien no ha podido prestar fianza”.⁴ En esa línea, pretende “desincentivar la dilación y promover que el Ministerio Público actúe diligentemente, limitando su autoridad para mantener bajo custodia indefinida a un acusado que no pagó fianza”.⁵

Estrechamente atado con lo anterior, se ha resuelto que, como “nadie puede ser privado de su libertad en exceso a lo dispuesto en su sentencia, se ha adoptado el mecanismo de abonar el tiempo cumplido en detención preventiva al término de la sentencia”.⁶ En tal sentido, la Asamblea Legislativa codificó dicho principio en la Regla 182 de Procedimiento Criminal, la cual dispone lo siguiente:

El tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad cualquier persona acusada de cometer cualquier delito público se descontará totalmente del término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad.⁷

² Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA.

³ *Ruíz v. Alcaide*, 155 DPR 492, 502 (2001).

⁴ *Íd.*, págs. 502-503. (Bastardillas en el original suprimidas).

⁵ *Pueblo v. Méndez Pérez*, 193 DPR 781, 788 (2015).

⁶ *Pueblo v. Viera*, KLCE202400143, pág. 4.

⁷ 34 LPRA Ap. II.

De igual modo, el cuerpo legislativo recogió ese principio en el Artículo 68 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”,⁸ donde se dispuso:

A la persona convicta de delito se le abonarán los términos de detención o reclusión que hubiere cumplido, en la forma siguiente:

- (a) El tiempo de reclusión cumplido por cualquier convicto desde su detención y hasta que la sentencia haya quedado firme, se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena, cualquiera que sea ésta.
- (b) Si la sentencia se impone bajo una ley penal especial y consiste exclusivamente de pena de multa, el tiempo que permaneció privado de libertad se le abonará a razón de cincuenta (50) dólares de multa por cada día de privación de libertad que haya cumplido. Si la pena de multa impuesta fuere menor de cincuenta (50) dólares, quedará satisfecha con un (1) solo día de reclusión o de detención del convicto.
- (c) El tiempo que cualquier persona haya permanecido privada de su libertad, en restricción domiciliaria, en cumplimiento de sentencia posteriormente anulada o revocada se descontará totalmente del término de reclusión o restricción de libertad que deba cumplir en caso de ser nuevamente sentenciada por los mismos hechos que motivaron la sentencia anulada o revocada.
- (d) Si la sentencia impone pena de multa o de servicios comunitarios, cada día en restricción de libertad bajo los incisos (a) y (c), se abonará a base de ocho (8) horas de servicios comunitarios.⁹

Con esto en mente, y según el Alto Foro, “ambas disposiciones deben interpretarse en conjunto”.¹⁰ Así, pues, para que la bonificación de la Regla 182 de Procedimiento Criminal y del Artículo 68 del Código Penal se activen, es necesario que la persona “**se le prive de su libertad**, se le acuse y, posteriormente, se le ingrese para cumplir una sentencia por los mismos hechos por los que se le detuvo en primera instancia”.¹¹ Similarmente, la profesora Dora Nevares-Muñiz ha manifestado que se “provee para el abono de la pena de los días en que la persona estuvo **recluida** previo a que su sentencia fuera firme”.¹²

⁸ 33 LPRA § 5001, *et al.*

⁹ 33 LPRA § 5101.

¹⁰ Méndez Pérez, 193 DPR, pág. 789.

¹¹ *Pueblo v. Contreras Severino*, 185 DPR 646, 657 (2012). (Énfasis suplido).

¹² D. Nevares-Muñiz, *Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General*, 7ma ed. rev., SAN JUAN, INST. PARA EL DESARROLLO DEL DERECHO, 2015, pág. 383. (Énfasis suplido).

En consideración a ello, en *Pueblo v. Méndez Pérez* el Tribunal Supremo sostuvo que “ambas [disposiciones] giran alrededor del hecho de la **privación de libertad** que sufre el acusado durante el curso del procedimiento penal”.¹³ Por tal razón, concluyó que estas “ordenan que el tiempo que una persona acusada permanezca **privada de su libertad**, pendiente la conclusión del proceso en su contra, se abone a la pena impuesta mediante sentencia por los mismos hechos”.¹⁴ Por consiguiente, “lo decisivo es el tiempo que una persona haya estado **privada de su libertad** desde el momento en que inició el procedimiento penal y hasta que se dictó la sentencia condenatoria”.¹⁵

Ahora bien, a través de los años los distintos paneles apelativos del Tribunal de Apelaciones se han enfrentado a la siguiente controversia: ¿Si el tiempo que una persona permaneció en restricción domiciliaria con supervisión electrónica, previo a la sentencia por los mismos hechos, es abonable, acreditable o descontable al tiempo a ser cumplido como parte de la pena impuesta en la sentencia que es dictada posteriormente? Aunque el Tribunal Supremo no se ha expresado sobre esto, el Tribunal de Apelaciones ha sido consistente y ha reiterado que la contestación a esa interrogante es en la negativa.

A modo ejemplo, en *Cruz Soto v. DCR*,¹⁶ un confinado presentó una solicitud de remedio administrativo en la cual reclamó que se le abonara a su sentencia de cárcel el tiempo que estuvo “restringido de la libertad” en su hogar con supervisión electrónica, en virtud de las condiciones que se le impusieron para la concesión de la fianza. En respuesta, la Oficina de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) le indicó que “el tiempo en supervisión electrónica no se le acredita ya que se encontraba en fianza esperando ser sentenciado bajo supervisión electrónica”.¹⁷ Tras una reconsideración denegada, así como una solicitud adicional de remedio administrativo, la División de Remedios Administrativos del DCR informó que “la restricción domiciliaria mediante supervisión electrónica es diferente a la prisión preventiva o sumaria”; y que esto último “para efectos del procedimiento criminal[,] es el tiempo que el imputado está ingresado en un Centro de Detención en espera de que pague la fianza impuesta por el Tribunal o que se ventile su caso y sea sentenciado”.¹⁸

Así las cosas, en su *Sentencia*, el foro apelativo resolvió que “la detención preventiva se da cuando el imputado de delito no presta la fianza y es privado de su libertad hasta que medie un fallo”.¹⁹ No obstante, “distinto es el caso del recurrente,

¹³ 193 DPR 781, 790 (2015). (Énfasis suplido).

¹⁴ Íd. (Énfasis suplido).

¹⁵ Íd., pág. 791. (Énfasis suplido).

¹⁶ KLRA201300890.

¹⁷ Íd., pág. 1.

¹⁸ Íd., pág. 2.

¹⁹ Íd., pág. 9.

pues se estaba bajo fianza, y para ello, el tribunal le impuso una restricción domiciliaria con grillete electrónico como condición para su libertad, según lo faculta la Regla 6.1 y 218 de Procedimiento Criminal”.²⁰ Por ende, “no se abona a su sentencia de cárcel el término que estuvo bajo fianza, aunque estuviera con un grillete electrónico restringido en su domicilio”.²¹

Por otro lado, en *Pueblo v. Rodriguez Rodriguez*,²² el acusado fue convicto por múltiples infracciones a la entonces Ley 149-2004, según enmendada, “Código Penal de 2004”,²³ y a la derogada Ley 404-2000, según enmendada, “Ley de Armas de Puerto Rico”.²⁴ Previo a su convicción, este se encontraba en restricción domiciliaria con supervisión electrónica, tras haber prestado la correspondiente fianza. Una vez ingresó a prisión, presentó en su institución penal una *Solicitud de Remedio Administrativo*, peticionando que el tiempo en el que estuvo en restricción domiciliaria se le abonara a su sentencia. Así las cosas, la División de Remedios Administrativos emitió su respuesta, indicándole que su “arresto” domiciliario era una medida cuatelar a la privación preventiva. Así, pues, le expresó que el término que una persona pasa en “arresto” domiciliario, como medida preventiva, no es acreditable posteriormente al término de la sentencia, de salir culpable. Insatisfecho, el confinado recurrió al Tribunal de Apelaciones donde un Panel Especial confirmó la determinación del ente administrativo.

En su *Resolución*, el panel indicó “que el término en el cual el peticionario estuvo bajo supervisión electrónica mientras esperaba su convicción no es abonable al tiempo a ser cumplido como parte de su sentencia, por este no haber estado bajo reclusión para fines del abono de la Regla 182 de Procedimiento Criminal [...] y el Artículo 75 del Código Penal de Puerto Rico de 2004”.²⁵ Desde su perspectiva, “el tiempo bajo supervisión electrónica no forma parte de la definición de reclusión del Artículo 75 del Código Penal de Puerto Rico de 2004”, ya que esta se define como “la privación de libertad en una institución penal durante el tiempo que se establece en la sentencia”.²⁶ En cambio, la detención preventiva “se refiere al periodo de tiempo en que un imputado se encuentra sumariado en espera de que se celebre el proceso criminal porque no pudo prestar la fianza que se le impuso”.²⁷

²⁰ Íd.

²¹ Íd.

²² KLCE201500099.

²³ 33 LPRA § 4629 *et al.*

²⁴ 25 LPRA § 455 *et al.*

²⁵ Íd., pág. 7. (Énfasis en el original suprimido).

²⁶ Íd.

²⁷ Íd.

Similarmente, en *Pueblo v. Cabán Santana*,²⁸ el acusado, a pesar de no haber prestado una fianza, estuvo un año (1) y seis (6) meses en restricción domiciliaria con supervisión electrónica, luego de haber sido excarcelado mediante la figura del *habeas corpus*. Así las cosas, luego de que recayera una sentencia por varias violaciones al Código Penal de 2012, cuya pena totalizaba catorce (14) años y seis (6) meses, el confinado solicitó la acreditación del tiempo que pasó en restricción domiciliaria al término dispuesto en la sentencia. Al evaluar su petición, el foro primario la denegó. Confirmando esa determinación, el foro apelativo sostuvo que “el tiempo que el señor Cabán estuvo en libertad, irrespectivo de la medida cautelar (supervisión electrónica), no se abona a su sentencia”,²⁹ ya que “las disposiciones legales aplicables disponen que, únicamente, se abonará el tiempo que el acusado estuvo sumariado”.³⁰

De igual modo, en *Meléndez Martínez v. DCR*,³¹ el confinado presentó ante la División de Remedios Administrativos de Corrección, una *Solicitud de Remedio Administrativo*, peticionando que se le adjudicara el tiempo que estuvo en detención por supervisión electrónica, ya que el Tribunal de Primera Instancia indicó en la sentencia que se abonase el término que este estuvo en prisión preventiva. La respuesta del DCR fue que la “preventiva es cuando [la persona] estuvo ingresado[a] por los mismos delitos que lo sentenciaron cuando estaba sumariado”, por lo que “el tiempo que estuvo en supervisión electrónica por OSAJ (Lock Down) [...] tiene que solicitarlo al Tribunal”.³² En revisión, el Tribunal de Apelaciones revocó en cuanto a la determinación de que le correspondía al tribunal primario atender la petición del confinado. No obstante, confirmó en el aspecto de que el tiempo que había estado en supervisión electrónica no podía ser bonificado a la sentencia.³³ Para llegar a esta conclusión, explicó que “el recurrente no estuvo privado de su libertad”, pues “una persona que presta la fianza que le fue impuesta por el Tribunal, no se encuentra restringida de su libertad”.³⁴ Así, pues, mencionó que la detención preventiva “se refiere al periodo de tiempo en que un imputado se encuentra sumariado en espera de que se celebre el proceso criminal porque no pudo prestar la fianza que se le impuso”.³⁵

²⁸ KLCE201700319.

²⁹ Íd., pág. 3.

³⁰ Íd.

³¹ KLRA201700688.

³² Íd., pág. 1.

³³ Íd., pág. 7.

³⁴ Íd.

³⁵ Íd., citando a *Pueblo v. Torres Rodríguez*, 186 DPR 183, 191 (2012).

Por otra parte, en *Pueblo v. Maldonado Serrano*,³⁶ luego de ser encontrado culpable por infracción al Artículo 411-A de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”,³⁷ el confinado presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una *Moción de Corrección de Sentencia*. En esta, petitionó una orden dirigida al DCR para que le bonificara a su sentencia de veinte (20) años aquel tiempo que estuvo bajo supervisión electrónica en su residencia. Naturalmente el foro primario denegó la petición, y el Tribunal de Apelaciones confirmó sosteniendo que “el término en el cual el peticionario estuvo bajo supervisión electrónica mientras esperaba su convicción no es abonable al tiempo a ser cumplido como parte de su sentencia, por este no haber estado bajo reclusión para fines del abono de la Regla 182 de Procedimiento Criminal”.³⁸

Finalmente, en *Pueblo v. Viera*,³⁹ un confinado petitionó, al igual que *Cabán Santana*, que se le acreditara a su sentencia el período de tiempo que estuvo en restricción domiciliaria antes de su convicción, como consecuencia de haber sido excarcelado por un recurso de *habeas corpus*. Según el Tribunal de Apelaciones, coincidiendo con la postura de la Oficina del Procurador General, “el [r]ecurrente no estuvo privado de su libertad pues no se encontraba recluso en una institución penal, al contrario, fue puesto en libertad según es el fin del recurso de *habeas corpus*”.⁴⁰

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 972, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: La Sociedad para Asistencia Legal (SAL), la Oficina Administración de Tribunales (OAT), el Departamento de Justicia (DJ), el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR),

A pesar de nuestras solicitudes, las siguientes entidades no comparecieron ante la Comisión: La Oficina Administración de Tribunales (OAT), el Departamento de Justicia (DJ), y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) expresó no tener objeción, y recomendó favorablemente su consideración sujeto a la incorporación de

³⁶ KLCE201800995.

³⁷ 24 LPRA § 2101 *et al.*

³⁸ Íd., pág. 4. (Énfasis en el original suprimido).

³⁹ KLCE202400143.

⁴⁰ Íd., pág. 4. (Bastardillas en el original).

algunas observaciones técnicas. El DCR entiende que en la medida existen algunos aspectos cuya precisión contribuiría significativamente a una implantación más uniforme y reduciría potenciales controversias interpretativas

Así las cosas, recomendó que se defina la frase “cualquier otro mecanismo”, ya que su amplitud podría generar dudas respecto a cuáles modalidades de supervisión previa a la sentencia quedarían comprendidas dentro de la exclusión propuesta. Por otra parte, entendió conveniente precisar el término “delitos graves que envuelvan actos de violencia”, a los fines de reducir el margen de interpretaciones entre los diferentes operadores del Sistema de Justicia Criminal. Finalmente, recomendó que la medida incluya una directriz dirigida a los tribunales para que la sentencia contenga una determinación expresa respecto a cuándo procede la exclusión del crédito por la restricción domiciliaria.

Con dichas recomendaciones, el DCR reconoció que la presente medida responde a un objetivo legítimo de política pública dirigido a fortalecer el cumplimiento efectivo de las penas correspondientes a delitos graves que envuelvan actos de violencia. De ahí, sostuvo que, desde el punto de vista operacional, el P. del S. 972 resulta viable porque puede implantarse mediante ajustes razonables a los procedimientos internos actualmente vigentes en el DCR. A su entender, como la Oficina de Récord ya realiza el cálculo del tiempo acreditable conforme las sentencias emitidas por los tribunales, y las disposiciones legalmente aplicables, la aprobación de esta medida solamente implicaría incorporar un nuevo criterio de exclusión del crédito por tiempo servido en determinados casos.

La postura del DCR se enmarcó en la noción de que, aunque el arresto domiciliario constituye una medida cautelar que limita significativamente la libertad de movimiento del imputado, dicha modalidad no supone el mismo nivel de restricción que experimenta una persona confinada en una institución correccional donde existe una custodia permanente, supervisión continua, limitaciones de estricta movilidad, y un régimen institucional dirigido al cumplimiento de la pena impuesta. Por tanto, explicó que, por esa diferencia objetiva entre ambas modalidades de restricción de libertad, y tratándose de delitos graves que envuelvan actos de violencia, es loable que el tiempo transcurrido bajo el arresto domiciliario, previo a la sentencia, no sea descontado del término de reclusión finalmente impuesto.

SOCIEDAD PARA ASISTENCIA LEGAL

La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) no tiene objeción con la presente medida porque reconoce que el estado de Derecho es claro al establecer que el tiempo que una persona permanece en restricción domiciliaria, previo a juicio, no se descuenta para efectos de la sentencia luego de ser encontrada culpable y convicta. En esa línea, aseguró que, en nuestro ordenamiento jurídico, aunque no se permite que una persona sea privada de su libertad en exceso de lo que se dispone en su sentencia, la restricción domiciliaria, como condición luego de prestar la fianza, no es abonable al término de la sentencia.

SAL cimentó su postura en que la privación de la libertad significa estar bajo la custodia del Estado cuando el imputado no presta la fianza. A estos fines, mencionó lo resuelto en *Pueblo v. Méndez Pérez*,⁴¹ sobre que todo el tiempo que una persona permanece privada de su libertad bajo custodia del Estado, independientemente de si el procedimiento contra el acusado sumariado estuvo suspendido en algún momento por motivo de una determinación de procesabilidad, se abona a la sentencia que eventualmente imponga el tribunal.

Ahora bien, SAL recomendó que se elimine de la medida la frase: “cualquier otro mecanismo”, ya que no surge del proyecto cuál es su definición. De igual modo, estimó pertinente excluir del alcance de esta medida aquel tiempo en el que un imputado bajo fianza se encuentre ingresado en un centro de tratamiento interno para atender asuntos de salud, físicos, mentales o de alguna dependencia al uso de sustancias o de alcohol. Desde su perspectiva, debe reconocerse que ese tiempo que la persona está bajo fianza, pero ingresado en un programa de tratamiento interno como parte de sus condiciones, se le debe abonar al tiempo de cumplimiento de la sentencia que eventualmente pueda ser dictada en su contra, aun cuando se trate de actos violentos. Ello, según SAL, a discreción del tribunal.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso, detallado y riguroso del P. del S. 972, según fue referido. De igual modo, analizó la Regla 182 de Procedimiento Criminal, el Artículo 68 del Código Penal de 2012, como también la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y las decisiones persuasivas del Tribunal de Apelaciones local. Esto, además de evaluar detenidamente las preocupaciones, observaciones, recomendaciones y comentarios sometidos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, y la Sociedad para Asistencia Legal.

Si bien la medida persigue un fin legítimo—garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar que cierto tipo de convictos reduzcan de su sentencia aquel tiempo que estuvieron en restricción domiciliaria antes de que se les dictase sentencia—lo cierto es que la medida propuesta debe enmendarse. Esto, a los fines de armonizarla con los principios jurídicos establecidos por el Tribunal Supremo y el Tribunal de

⁴¹ 193 DPR 781 (2015).

Apelaciones sobre el concepto de detención preventiva y su descuento en la correspondiente sentencia.

El P. del S. 972 propone enmendar la Regla 182 de Procedimiento Criminal para disponer que el descuento que se le hace al término de la sentencia "*no incluye el término de arresto domiciliario o cualquier otro mecanismo previo a la sentencia, cuando se trate de delitos graves que envuelvan actos de violencia*". Sobre esto, tenemos que mencionar que dicho lenguaje parte de una premisa que no recoge con precisión los conceptos jurídicos adecuados. Nos explicamos.

Cuando una persona es imputada de un delito grave, el Estado tiene la autoridad en ley para ingresarla a una institución penal. A ese período de tiempo donde la persona está ingresada en la cárcel se le conoce como la "detención preventiva", la cual no puede exceder de seis meses sin que se haya celebrado el correspondiente juicio.⁴² Ahora bien, la persona también tiene el derecho constitucional de quedar en libertad mediante la prestación de una "fianza".⁴³ De prestarla, la persona queda en la libre comunidad y, por consecuente, deja de estar bajo la custodia del Estado durante el procesamiento criminal.⁴⁴

Teniendo en cuenta de que "el Estado está facultado para condicionar la libertad del acusado antes del juicio",⁴⁵ el tribunal "puede tomar medidas que garanticen que el imputado no habrá de escapar, e incluso puede tomar medidas de protección social en determinados casos".⁴⁶ Lo anterior descansa en que "la fianza se requiere históricamente para asegurar la presencia del imputado o acusado en las diversas etapas del proceso judicial".⁴⁷ Así, pues, nuestro ordenamiento jurídico permite que a la fianza se le impongan ciertas condiciones que, de no cumplirse, provocarían su revocación y, en consecuencia, el ingreso de la persona a la cárcel. Dichas condiciones están codificadas en la Regla 218 de Procedimiento Criminal, y permiten, entre otras: (1) que la persona se someta a tratamiento médico o psiquiátrico, incluyendo tratamiento para evitar la dependencia a drogas o bebidas alcohólicas; (2) que la persona no abandone su lugar de residencia, vivienda o vecindad en determinados días y horas para preservar su seguridad o la de otros ciudadanos, y (3) que la persona esté sujeta a supervisión electrónica.

En la mayoría de los casos, las dos últimas condiciones siempre se imponen de forma conjunta, y a ese régimen condicionado se le conoce como "restricción

⁴² Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA ("la detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses").

⁴³ Íd. ("todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio").

⁴⁴ *Pueblo v. Méndez Perez*, 193 DPR 781, 788 (2015) (la fianza "pretende desincentivar la dilación y promover que el Ministerio Público actúe diligentemente, limitando su autoridad para mantener bajo custodia indefinida a un acusado que no pagó fianza").

⁴⁵ *Ruiz v. Alcaide*, 155 DPR 492, 502 (2001).

⁴⁶ Íd.

⁴⁷ *Pueblo v. Soto Ortiz*, 151 DPR 619, 625-626 (2000).

domiciliaria” o “*lock down 24/7*”. En tal escenario, aunque la libertad de la persona está condicionada a que se mantenga en su casa, mediante la constante e ininterrumpida vigilancia del tribunal, es norma universal que dicha persona no se encuentra arrestada ni bajo la custodia del Estado. Por tal razón, ese período de tiempo donde la persona se encuentra en restricción domiciliaria se excluye del concepto de “detención preventiva”, ya que el individuo no se encuentra detenido preventivamente ni está privado de su libertad. Así lo ha resuelto un sinnúmero de paneles del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico a través de los años al enfrentarse con recursos judiciales que peticionan el abono, descuento o acreditación de ese tiempo al período de tiempo fijado en la sentencia.⁴⁸

Similarmente, como condición a la prestación de la fianza, el tribunal puede ordenar el ingreso temporero del imputado a una institución médica o de tratamiento interno para que reciba servicios médicos, psicológicos o de tratamiento a sustancias controladas o alcoholismo. En estas situaciones, la persona tampoco se encuentra arrestada, bajo la custodia del Estado ni privada de su libertad. En cambio, se encuentra en la libre comunidad, pero con ciertas condiciones que restringen su libertad para garantizar su comparecencia al proceso penal, y para preservar su seguridad y la de la sociedad.

Por otro lado, antes de dictarse sentencia, un imputado o acusado de delito también puede quedar en la libre comunidad mediante el régimen de restricción domiciliaria con supervisión electrónica, pero por una razón distinta a la prestación de la fianza. Esto, por haber sido excarcelado mediante un recurso de *habeas corpus* tras no celebrarse el juicio en su fondo dentro de los seis meses posteriores a su ingreso a una institución penal. En tales casos, la libertad de la persona queda condicionada por las mismas razones por las cuales se presta la fianza. Por ende, el tiempo que la persona esté en restricción domiciliaria con supervisión electrónica, antes de que se le dicte sentencia, tampoco se descontaría del tiempo que se disponga en la sentencia.

En consideración a lo anterior, es norma clara y reiterada que, aquel tiempo en el que una persona se encuentra en restricción domiciliaria con supervisión electrónica, o en una institución médica o centro de tratamiento interno —previo a que se le dicte sentencia— no puede descontarse o abonarse al tiempo que deba cumplir en virtud de la sentencia que se le imponga por los mismos hechos por los cuales estuvo

⁴⁸ En este punto es importante destacar que el inciso (c) del Artículo 68 del Código Penal de 2012, dispone que al convicto se le descontará aquel “tiempo que cualquier persona haya permanecido [...] en restricción domiciliaria, en cumplimiento de sentencia posteriormente anulada o revocada”, a aquel “término de [...] restricción de libertad que deba cumplir en caso de ser nuevamente sentenciada por los mismos hechos que motivaron la sentencia anulada o revocada”.⁴⁸ Como se desprende, la restricción domiciliaria a la que hace referencia ese artículo no es a la restricción domiciliaria objeto del presente análisis. El término de la restricción domiciliaria del Artículo 68(c) del Código Penal de 2012 es el tiempo que está cumpliendo una persona convicta de un delito como medida alterna a la cárcel luego de habersele encontrado culpable y dictado sentencia. En cambio, el término de restricción domiciliaria del P. del S. 952 es el tiempo que cumple una persona previo a que se le encuentre culpable por un delito.

en restricción domiciliaria con supervisión electrónica, o en una institución médica o centro de tratamiento interno. Esto, indistintamente el delito imputado sea uno grave que haya envuelto actos de violencia.

Así las cosas, la Comisión de lo Jurídico estima, jurídicamente necesario, proponer un nuevo lenguaje, a aquel empleado en el P. del S. 972 para atemperarlo a las decisiones del Tribunal Supremo, y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El nuevo lenguaje sería: *“excluyendo aquel término que la persona hubiere permanecido en restricción domiciliaria, supervisión electrónica, o en una institución médica o de tratamiento interno, previo a que se le dicte sentencia por los mismos hechos. En tal caso, el tribunal hará constar en la sentencia que no procede el descuento”*.

En cuanto la oración: *“En tal caso, el tribunal hará constar en la sentencia que no procede el descuento”*, la Comisión de lo Jurídico acogió la recomendación del DCR sobre que:

“El Departamento recomienda que la sentencia emitida por el tribunal contenga una determinación expresa respecto a la aplicación de esta disposición, indicando cuando proceda la exclusión del crédito por arresto domiciliario”.⁴⁹

Consideramos que tal recomendación no le impone a los tribunales una carga onerosa, y permite el DCR ejecute la sentencia conforme la intención expresa del tribunal, evitando así la necesidad de que dicha agencia incurra en interpretaciones administrativas inconsistentes con los preceptos judiciales previamente discutidos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 972**, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Hon. Ángel A. Toledo López
 Presidente
 Comisión de lo Jurídico
 Senado de Puerto Rico

⁴⁹ Memorial Explicativo del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre el P. del S. 972, pág. 3, del 22 de junio de 2026.